

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1745/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิ้งทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นายนพดล แจ่มบุตรศรี

จำเลย

นายนพดล แจ่มบุตรศรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า ศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการนำสืบของโจทก์และโจทก์ร่วม ไม่ปรากฏถ้อยคำพยานปากใดที่จะชี้ชัดว่าจำเลยปลอม และใช้เอกสารปลอม จำเลยลงลายมือชื่อเป็นพยานและดำเนินการ เกี่ยวกับคำขอสินเชื่อ เพราะกระทำไปตามคำสั่งของนางสาวสุดใจ พงษ์ธรรมรักษ์ กรรมการบริหารบริษัทโจทก์ร่วมและผู้บังคับบัญชาโดยตรงของจำเลยเท่านั้น โดยไม่ทราบว่ายลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเป็นลายมือชื่อปลอม จึงเป็นการกระทำโดยขาดเจตนา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ระหว่างพิจารณา บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิ้งทรัสต์ จำกัดผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาล

ชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91,264,265,268 การกระทำของจำเลย เป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียง กระทั่งลงโทษตามมาตรา 91 ลงโทษฐานใช้สัญญาปลอม ตามมาตรา 268 ประกอบ กับมาตรา 265 จำคุก 3 ปี ฐานใช้คำขอสินเชื่อ คำขอขายลดเช็ค สัญญาค้ำประกัน ขายลดเช็ค หนังสือมอบอำนาจโอนที่ดินปลอม ตามมาตรา 268 ประกอบกับมาตรา 265 จำคุก 3 ปี กับมีความผิดตาม พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 ตริ,75 เบญจ,75 สัตต,75อัฐ,75ทวาทศ การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลาย บท ให้ลงโทษตามกฎหมายบทที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 90 แต่เนื่องจากมาตรา 75 ตริ,75 สัตต,75อัฐ มีอัตราโทษ หนักสุดเท่ากัน จึงให้ลงโทษ จำเลยฐานกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา 75 ตริ จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 11 ปี กับให้จำเลยใช้เงินจำนวน 6,616,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จตามมาตรา 75 ทวาทศ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 75 แผ่นที่ 2) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นการโต้เถียงว่าจำเลยไม่มีเจตนา กระทำผิด ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของ จำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 บรรค หนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาจำเลยเป็นการโต้เถียงว่าจำเลยไม่มีเจตนา
กระทำผิด ปัญหาว่าจำเลยมีเจตนากระทำผิดหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของ
จำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรค
หนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>